

권 고 사 항

1. 제 목 : 파견근로자 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : □□병원

3. 내 용 : 우리 공단에서는 효율적인 인력운영을 위하여 직원의 퇴직 시 신규인력을 채용하고 있고 육아휴직 등으로 인한 인력 공백 발생 시에는 계약직으로 대체인력을 채용하고 있으며, 대전보훈병원은 약무보조, 접수, 비서 등에 대하여 파견사업주(세종에이치알)와 근로자파견 계약을 체결하고 파견근로자를 사용하였습니다.

「파견근로자보호 등에 관한 법률」 제21조(차별적 처우의 금지 및 시정 등)에 따르면, 파견사업주와 사용사업주는 파견근로자임을 이유로 사용사업주의 사업내의 동종 또는 유사한 업무를 수행하는 근로자에 비하여 파견근로자에게 차별적 처우를 하여서는 아니 되고, 파견근로자는 차별적 처우를 받은 경우 노동위원회에 그 시정을 신청할 있다고 정하고 있습니다.

또한 같은 법 제21조의2(고용노동부장관의 차별적 처우 시정요구 등)에서는 고용노동부장관은 제21조제1항을 위반하여 차별적 처우를 한 경우에는 그 시정을 요구할 수 있으며, 시정요구에 응하지 아니할 경우 노동위원회에서 차별적 처우가 있는지 여부를 심리하여야 한다고 정하고 있습니다.

한편 같은 법 제2조(정의)에서 “차별적 처우”라 함은 임금, 정기적으로 지급되는 상여금, 경영성과에 따른 성과금, 그 밖의 복리후생 등에 관하여 합리적인 이유 없이 불리하게 처우하는 것으로 정의하고 있습니다.

따라서 □□병원에서는 파견근로자 사용 시, 약무보조, 접수 등 병원 직원 중 동종 또는 유사한 업무를 수행하는 근로자가 있으면 파견근로자의 임금 및 복리후생 등에 대하여 차별적 처우를 하지 않고 근로조건을 동일하게 운영하여야 합니다.

그런데 □□병원의 근로자파견 계약서 및 운영현황을 확인한 결과, 파견 근로자가 병원 직원과 동일업무를 함에 불구하고 근로조건을 다르게 운영하여 2018년 기준으로 파견근로자에게 급여 \$\$\$원을 적게 지급하였으며, 복지포인트 및 학자금 등 기타 복리후생을 지급하지 않았습니다.

이 부분에 대해서 파견근로자가 노동위원회에 차별적 처우에 대한 시정을 신청하지 않아 고용노동부로부터 시정 요구나 노동위원회의 심리를 받지 않았으나, 약무보조, 접수창구 등 유사한 업무 수행자가 있는 업무의 파견근로자 차별적 처우는 「파견근로자보호 등에 관한 법률」 위반의 소지가 있습니다.

4. 관계기관 의견

- □□병원은 감사결과를 수용하면서 앞으로 파견근로자를 사용하지 않겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- □□병원장은

- 육아휴직 등으로 인한 인력 공백 발생 시 계약직으로 대체인력을 채용하시기 바라고 부득이 파견근로자 사용 시에는 동종업무 수행 근로자와 동일한 대우를 하시기 바랍니다.(권고)